Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

07. Hafta • Yolculukta namaz, cem ve ruhsatların şartları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Seferin ölçüsü ve bağlı hükümler
Binek üzerinde nafile namaz
Araçta farz namaz ve gerçek imkân
Fetva, ihtiyat ve namazın edebi
Kasr: dört rekâtlı farzın iki kılınması
Ruhsat, sorumluluk ve vicdana danışma
Cem türleri ve beş namazın korunması
İbn Abbas'ın cem rivayeti ve râvi yorumu
Faziletli vakit ve sorumluluk tartışması
İçtihatta metin, kıyas ve re'y
Arafat ve Müzdelife: uygulama ile gerekçe
Hastalık, ameliyat ve iş şartlarında cem
İbn Abbas'ın ilmi ve görüşlerin karşılaştırılması
İhtiyaçta mezhep görüşünden yararlanma ve sünnetler
Mahremsiz yolculuk ve güvenlik yorumu
Hediye paketindeki haram ürünün başkasına verilmesi
Dar mekânda namaz ve başkasının hakkı
Resim, namazdaki dikkat ve öğretici çizim
Kaynakça

Seferin ölçüsü ve bağlı hükümler

Seferîlik (سَفَرٌ), yalnız yolculuğun kaç kilometre sürdüğünü belirleyen bir adlandırma değildir.

Namazın kısaltılması, orucun ertelenmesi, cuma ve kurban yükümlülüğü gibi sonuçları vardır. Bu sebeple mesafe ve süre tartışması, bağlı olduğu ibadet hükmüyle birlikte ele alınmalıdır.

Yaygın uygulamada yaklaşık doksan kilometre ölçüsü esas alınır. Osman Kaşıkçı, daha güçlü ve uygulanabilir bir ölçü ortaya konuluncaya kadar bu mesafeyle amel edilmesini uygun bulur. Hanefî geleneğindeki üç günlük yol, günün tamamında kesintisiz yürüme anlamına gelmez; günlük yolculuk süresi üzerinden toplam on sekiz saatle açıklanır.

Elmalılı Hamdi Yazır'a nispet edilen mutat vasıtayla on sekiz saat görüşü farklı bir sonuç doğurur. Mutat vasıta, halkın çoğunun o güzergâhta kullandığı araçtır. Çoğunluk otobüsle gidiyorsa otobüs, trenle gidiyorsa tren, uçakla gidiyorsa uçak düşünülür. Aynı süre bugünkü hıza uygulandığında mesafe çok büyür. Kaşıkçı, Elmalılı'nın sevilmesi ve tefsirinin itibarı sebebiyle bu yorumun bazı

kimselerde tereddüt oluşturduğunu belirtir; son dönem Hanefî ilmihallerinde benimsenen mesafe ölçüsünü daha kullanışlı bulur.[1]

Namaz bakımından üç soruyu ayırmak gerekir: Araç üzerinde namaz kılınabilir mi? Dört rekâtlı farzlar kısaltılabilir mi? İki namaz birleştirilebilir mi? Araçta eda, kasr ve cem aynı kolaylığın üç adı değildir; her birinin sebebi ve şartı ayrıdır.

Binek üzerinde nafile namaz

Hz. Peygamber'in binek üzerinde, yolun yönüne göre nafile namaz kıldığı bilinir. Nafile kavramına, farzlara bağlı revâtib sünnetler de (السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ) dâhildir. Bununla birlikte binekte eda ile yerde uygun biçimde eda arasında tercih yapılırken kişinin yolculuk imkânı dikkate alınır.

Özel araçta istenen yerde güvenle durulabiliyor veya zaten mola verilmişse, Kaşıkçı nafileyi de araç dışında kılmayı daha uygun bulur. Çölde her an durma imkânı olmayan eski yolculukla bugünkü özel araç yolculuğunu aynı görmez. Uçak ve trende ise yolcu aracın hareketini belirleyemediği için binek üzerinde nafile kılma imkânını kabul eder. Otobüs yolcusu için de aynı irade farkı önemlidir.

Editöryal Destek — Nafile ruhsatı ile tercih edilen davranış

Özel araçta nafileyi yalnız zorunluluğa bağlayan ifade, Kaşıkçı'nın ihtiyat tercihidir. Sefer hakkındaki fıkıh açıklamalarında nafile için farzdaki gibi aynı özür şartı aranmaz. Nafileye ilişkin bu alan, farz namazın şartlarını kendiliğinden kaldırmaz.[2]

Araçta farz namaz ve gerçek imkân

Farz namazda aslolan, vakit içinde kıbleye yönelerek, gücü yetiyorsa ayakta, rükû ve secdeyle kılmaktır. Özel araçla giderken güvenli ve uygun bir yerde durma imkânı bulunması, yolcunun otobüsün güzergâhını ve mola saatini belirleyememesinden farklıdır. Yağmur, fırtına, saldırı veya yırtıcı hayvan korkusu gibi gerçek engeller ayrıca değerlendirilir.

Yağmur ve ıslak zemin yüzünden binek üzerinde cemaatle namaz kılındığını anlatan haber, bu tartışmada örnektir. Kaşıkçı, kendisine ulaşan nakiller içinde bunu tek olay olarak anar; daha fazla olmuşsa da nakledilmemiş olabileceğini ekler. Bu ihtiyatlı ifade, bütün tarih boyunca yalnız bir defa olduğunun kesin ispatı değildir. İmâda (إِيمَاءٌ) rükû için baş eğilir, secde için daha fazla eğilinir.

---

1 Elmalılı–Ahmed Hamdi Akseki yazışmalarına ve mutat vasıta yorumuna ilişkin açıklama Osman Kaşıkçı'nın anlatımıdır. Yazışmanın özgün tam metni bu taslakta bağımsız olarak tahkik edilmemiştir. Sefer mesafesi hakkında karşılaştırma: Fahrettin Atar, "Sefer", TDV İslâm Ansiklopedisi,36(2009),294–298. Kaynağı aç

2 Fahrettin Atar, "Sefer", Seferî Olmanın Hükümleri/1; ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi?",12.07.2017. Kaynağı aç Kaynağı aç

Yağmur ve çamurda binek üzerinde namaz • Tirmizî 411

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ - أَوْ أَقَامَ - فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

Musannifin ayrı değerlendirmesi

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ .وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَّتِهِ .وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Yağmur ve çamurda binek üzerinde namaz • Tirmizî 411

Ya‘lâ b. Mürre’ye ulaşan aktarımda yolculuk sırasında dar bir yerde namaz vakti girer; yukarıdan yağmur yağmakta, aşağıda ıslaklık bulunmaktadır. Hz. Peygamber bineği üzerinde öne geçerek imâ ile cemaatin namazına öncülük eder. Ezan ve kâmete ilişkin lafızda kaynağın kendi tereddüt kaydı korunmuştur. Tirmizî, haberin Ömer b. Rammâh yoluyla tek gelişini belirtir; Enes’in benzer uygulamasını ve Ahmed ile İshak’ın bu yöndeki görüşünü ayrıca aktarır.[3]

3 Tam Arapça kaynak birimi: Yağmur ve çamurda binek üzerinde namaz • Tirmizî 411. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Editöryal Destek — Rivayet ve yorum sınırı

Tirmizî'nin nitelemesi garîbdir; kullanılan Darussalam kaydında rivayet zayıf olarak derecelendirilir. Garîb ile zayıf aynı terim değildir. Sondaki Enes, Ahmed ve İshak açıklaması musannifin değerlendirmesidir; nebevî sözün devamı değildir.[4]

Gemide ayakta durulabiliyor ve kıbleye dönülebiliyorsa normal eda gözetilir. Tren için aktarılan görüş, başlangıçta kıbleyi belirleyip sonradan aracın dönüşüne bağlı değişmeyi ayrıca değerlendirmektedir. Uçak ve otobüste ise alan, güvenlik, ayakta durma ve yönelme imkânları her yolculukta aynı değildir.

Editöryal Destek — Kıble imkânının devamı

Kurulun açıklamasında araçta kıble ve ayakta eda imkânı araştırılır; gemi döndüğünde mümkünse yeniden kıbleye yönelinir. Tren için yalnız başlangıç yönünü yeterli sayan aktarım, mümkün olan bütün yönelmeleri terk etmeye genellenmemelidir. Yapılamayan şartla yapılabilir şart ayrı değerlendirilir.[5]

Otobüsün namaz için durmasını rica etmek, firmadan uygun mola istemek ve bu konuda bilinçli davranmak yerindedir. Buna karşı yol ortasında, dağ başında araçtan inerek kendini başka bir güçlüğe sokmak fetvanın zorunlu sonucu değildir. Normal edaya vakit içinde ulaşılacak mı, gerçekten mola verilemiyor mu ve namaz vakti çıkacak mı soruları birlikte ele alınır.

Kaşıkçı'nın aktardığı son dönem Hanefî açıklamada, başka imkân yokken araçta gücü yettiği şekilde namaz kılınır. Vakit çıkmadan uygun bir yerde normal eda imkânı doğarsa namazın yeniden kılınması istenir; vakit boyunca böyle bir imkân doğmaması ayrıca değerlendirilir. Araçta edadan sonra her durumda iade gerekmediğini savunan daha geniş görüşlerden de söz eder; kendisi bütün imkânları araştıran ihtiyatlı yolu öne çıkarır.[6]

Abdest alınamaması hâlinde koltuk üzerindeki tozla teyemmüm örneği de aktarılır. Burada koltuğun kumaşıyla, üzerinde gerçekten bulunan temiz ve teyemmüme elverişli toprak cinsi toz ayrılmalıdır. Her koltuk mutlaka tozludur varsayımı, bütün koltuklarda teyemmüm yapılabileceğine delil olmaz. Yolculuk öncesinde abdest ve vakit planı yapmak bu güçlükleri azaltabilir.

Fetva, ihtiyat ve namazın edebi

Fetva, insanların fiilen yerine getirebileceği yükümlülüğü açıklar; imkân varken daha faziletli olanı seçmek ise ayrı bir alandır. Kolaylık, durup dururken bütün yükümlülükleri gevşetmek demek

---

4 Yağmur ve çamurda binek üzerinde namaz • Tirmizî 411. Kaynağı aç

5 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi?",12.07.2017, tam cevap. Kaynağı aç

6 Bu paragraf Osman Kaşıkçı'nın şartlı aktarımıdır; kaynak adı verilmeyen son dönem Hanefî açıklamanın her ayrıntısı bağımsız eser yerinden doğrulanmış sayılmaz. Ham anlatımda vakit içindeki tekrar için "kaza" denir; teknik ayrımda vakit içindeki tekrar iade, vakit çıktıktan sonraki eda kazadır. Aktarımın şartları korunarak terim ayrılmıştır.

değildir. Kaşıkçı, bilgisiyle amel eden ve takva sahibi kimselerin görüşlerine güvenmeye önem verir; sırf kolay olduğu için her fetvaya yönelmeyi temkinle karşılar.

İnşirâh 94/6

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Suat Yıldırım Meali

Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır.[7]

Rükün (رُكْنٌ), ibadetin asli unsurudur; âdâb (آدَابٌ) ise güzel ve uygun edaya ilişkindir. Namazda

secde mahalline bakmak bir edep örneğidir. Başka yere bakanın namazının sırf bu sebeple yok sayılması doğru değildir. Bir davranışın daha güzel bulunmasıyla yapılmadığında ibadetin geçersiz olması aynı hüküm değildir.

Kasr: dört rekâtlı farzın iki kılınması

Kasr (قَصْرٌ), seferde öğle, ikindi ve yatsının dört rekâtlı farzlarını ikişer rekât kılmaktır. Sabah iki,

akşam üç rekât olarak kalır. Cem ise iki ayrı farzın bir vakitte birleştirilmesidir. Arafat ve Müzdelife'ye ilişkin özel cem hükmü, Hanefîlerin bütün yolculuklarda kasrı reddettiği anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Kasr ile cemin karışmaması

Arafat ve Müzdelife'ye mahsusluk açıklaması cem hakkındadır. Hanefîlerde gerekli sefer şartlarını taşıyan kişinin dört rekâtlı farzı iki kılması vâciptir. Kısaltmayı yalnız bu iki hac mekânına ait göstermek, aynı anlatımdaki seferde kasr açıklamasıyla da çelişir.[8]

Nisâ 4/101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

7 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 94/6, fiziksel PDF s. 1018. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

8 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Namazlar cem edilmek (birleştirilmek) suretiyle kılınabilir mi?",12.07.2017; Fahrettin Atar, "Sefer", Namazların Kısaltılması. Kaynağı aç Kaynağı aç

Suat Yıldırım Meali

Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.[9]

Nisâ 101’deki korku kaydı, güvenli yolculukta kasrın nasıl anlaşılacağı sorusunu doğurur. Ya‘lâ b. Ümeyye bunu Ömer b. Hattâb’a sorar. Ömer, aynı soruyu Hz. Peygamber’e yönelttiğini aktarır. Kolaylığın Allah’ın sadakası oluşu, korku bulunmadığında da kısaltmanın dayanakları arasındadır.

Allah’ın sadakası olarak kasr • Müslim 686a

İsnad ve metin

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ :قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ .فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercümenin aşağıdaki kısa bölümü

Bu, Allah’ın size verdiği sadakadır. Allah’ın sadakasını kabul ediniz.[10]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Allah’ın sadakası olarak kasr • Müslim 686a

Ya‘lâ’nın sorusu, Nisâ 101’deki korku kaydıyla güvenli yolculuk arasındaki ilişkidir. Ömer’in aktardığı nebevî cevap, bu kolaylığın kabulünü bildirir. Tam Arapça metindeki soru-cevap ile buradaki yayımlanmış kısa nebevî cevap birbirinden ayrılmıştır.[11]

Hanefî yaklaşım, bu ilâhî ikramı geri çevirmemeyi bağlayıcı görür. Kaşıkçı ise ayetteki günah yoktur ifadesini izin yönünden okuyarak, şartları içinde kısaltmakla tam kılmak arasında tercih tanıyan yaklaşımı daha isabetli bulur. Sadece gramer bilgisiyle hüküm çıkarmanın yeterli

---

9 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 4/101, fiziksel PDF s. 159. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

10 Soner Gündüzöz, Orucu Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı, s. 54, fiziksel PDF s. 55; nebevî cevabın aynen kısa alıntısı. Kaynağı aç

11 Tam Arapça kaynak birimi: Allah’ın sadakası olarak kasr • Müslim 686a. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

olmadığını da hatırlatır: Emir görünümündeki ifade her zaman aynı bağlayıcılık derecesini taşımayabilir.

Rahat ve gezinti ağırlıklı bir yolculukta başka uğraşlara geniş zaman ayrılırken namaz için bir iki dakikanın sorun yapılması, onun ihtiyat eleştirisinin örneğidir. Bu değerlendirme, kasrın mutlaka yasak olduğu şeklinde yeni bir genel hükme çevrilmez. Kaşıkçı, hüküm izin niteliğindeyse kişinin iradesine alan tanınması gerektiğini savunur; Hanefî tercihinin daha bağlayıcı oluşunu ayrıca belirtir.

Editöryal Destek — Mezheplerin aynılaştırılmaması

Diğer üç Sünnî mezhebin kasrı niteleyişi tamamen aynı değildir. Şâfiî ve Hanbelîlerde ruhsat ve fazilet; Mâlikîlerin çoğunluğunda sünnet-i müekkede açıklaması öne çıkar. Hanefî vâcip hükmü bunlarla bir tutulmaz. Rahat yolculukta kasrın dayanağı olan sefer statüsüyle meşakkat hikmeti de ayrıdır.[12]

Âişe'nin yolculukta tam kılması • Nesâî 1456

İsnad ve metin

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ .قَالَ« أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ .»وَمَا عَابَ عَلَيَّ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Âişe'nin yolculukta tam kılması • Nesâî 1456

Âişe'nin Medine'den Mekke'ye umre yolculuğunu anlattığı aktarımda, Hz. Peygamber'in kısaltmasına karşı kendisinin tam kıldığı, onun oruç tutmamasına karşı kendisinin tuttuğu belirtilir. Rivayette bunları bildirmesi üzerine ayıplanmadığı anlatılır. Ham sözde oruç yönü önce ters söylenip hemen düzeltilir; burada son açık düzeltme esas alınmıştır.[13]

12 Fahrettin Atar, "Sefer", Namazların Kısaltılması. Ham metindeki "diğer dört mezhep" ifadesi, aynı bağlamdaki Hanefî dışındaki üç Sünnî mezhep anlamında düzeltilmiştir. Kaynağı aç

13 Tam Arapça kaynak birimi: Âişe'nin yolculukta tam kılması • Nesâî 1456. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Editöryal Destek — Rivayet ve yorum sınırı

Kullanılan Darussalam kaydı sahih derecesi verir. Bu, bütün muhaddislerin ayrıca incelendiği bir ittifak raporu değildir. Rivayetin varlığı ile mezheplerin tam kılma hükmü ayrı değerlendirilir. Tam lafzın güvenilir künyeli yayımlanmış Türkçesi burada alıntılanmadığından konu özeti kullanılmıştır.[14]

Ruhsat, sorumluluk ve vicdana danışma

Ruhsat (رُخْصَةٌ), geçerli mazeret veya sebep karşısında tanınan kolaylıktır; azimet (عَزِيمَةٌ) esas hüküm yönünü anlatır. İbadeti daha zor hâle getirmek her durumda daha üstün dindarlık sayılmaz. Ciddi zarar ihtimali bulunan hastalık örneğinde, kişi sırf zorluğa katlanmış olmak için kendisini tehlikeye atmamalıdır.

Ağır şeker hastalığı, böbrek problemi, görme kaybı veya felç endişesi gibi örnekler, zararın önemini göstermek içindir. Burada belirli bir hasta için tanı ya da tedavi kararı verilmez. Buna karşı kısa günde ve yolculukta oruç tutmak kendisine zarar vermeyen kişiyle ciddi risk taşıyan kişi aynı değildir. Geçerli ruhsatı kullananı küçümsemek de uygun değildir.

İçtihat alanında birden çok geçerli uygulamanın bulunması, herkesin arzusuna göre din kurması demek değildir. Matematikte iki kere ikinin dört etmesiyle sosyal hayatın farklı şartları karşılaştırılır. Nasreddin Hoca'nın taraflara ve itiraz edene "Sen de haklısın" demesi, birden çok bakışın bulunabilmesini canlandırır. Benzetmenin sınırı açıktır: Açık emri ya da yasağı kaldırmak değil, izin verilen alandaki seçenekleri anlamak söz konusudur.

Fetva alırken olayın bütün şartları doğru anlatılmalıdır. Soruyu cevaplayan, durumu gerçekte olduğundan daha ağır anlamış olabilir. Kişi kendi durumunu bildiği hâlde bu farkı gizleyerek yükümlülükten kaçamaz. Bilene danışmadan yalnız kendi kanaatiyle hareket etmek de, vicdanını rahatsız eden eksik bilgiyi sırf fetva verildi diye görmezden gelmek de doğru bir yöntem değildir.

Vicdana danışma • Dârimî, Büyû‘ 2, no.2561

İsnad ve metin

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِى عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ الْفِهْرِيِّ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -قَالَ لِوَابِصَةَ »: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ .« قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ .قَالَ :

14 Âişe'nin yolculukta tam kılması • Nesâî 1456. Kaynağı aç

فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ »: اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ - ثَلاَثاً - الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.«

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercümenin aşağıdaki kısa bölümü

Kendine danış, kalbine danış ey Vâbisa![15]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Vicdana danışma • Dârimî, Büyû‘ 2, no.2561

Vâbisa'nın iyilik ve günahı sormasına verilen cevap, iyilikte iç huzurunu ve kötülükte kişinin içini rahatsız eden kuşkuyu ele alır. Başkasının onayı, kişinin bildiği gerçeği ve iç sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu öğüt, bilgi ve delil araştırmasını terk edip kişisel isteği hüküm yerine koyma izni değildir.[16]

Güvenilir bilgi, gerekçe ve bildiğiyle amel etme hassasiyeti, danışılacak kişiye duyulan güveni etkiler. Kaşıkçı, başkasına yolculukta mutlaka oruç tutmayı söyleyip kendisi aynı şartta tutmayan kişi örneğini çelişki olarak kullanır. Bu, tanınmayan herkes hakkında niyet okuma veya tek bir davranıştan bütün ilmî görüşlerini geçersiz sayma yöntemi değildir. Tanınmayan kimse için genel güvenilirlik araştırılır.

Cem türleri ve beş namazın korunması

Cem (جَمْعٌ), öğle ile ikindiyi yahut akşam ile yatsıyı birlikte eda etmektir. İlk namazın vaktinde birleştirmek cem-i takdim (جَمْعُ التَّقْدِيمِ), ikinci namazın vaktinde birleştirmek cem-i tehir (جَمْعُ التَّأْخِيرِ) adını alır. Sabah ayrı kalır. Birleştirme, iki namazı tek namaza çevirmediği gibi farz sayısını da azaltmaz.

Ca‘ferî uygulamada öğle–ikindi ve akşam–yatsı gruplarının birleştirilmesi, beş namazın üç zaman diliminde kılınması sonucunu doğurur. Bu, günlük farz namazın üç olduğu anlamına gelmez. Sünnî mezheplerin çoğunda mazerete bağlı ele alınan cemle bu sürekli uygulamanın gerekçeleri aynı değildir.

---

15 Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, I, s. 436, dipnot 42; Dârimî, Büyû‘2, no.2561. Kısa yayımlanmış tercüme aynen alınmış, kalan bölüm konu özeti olarak ayrılmıştır. Kaynağı aç

16 Tam Arapça kaynak birimi: Vicdana danışma • Dârimî, Büyû‘ 2, no.2561. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Editöryal Destek — Mezhep adının açıklığı

Burada karşılaştırılan Ca‘ferî gelenek İsnâaşeriyye, yani On İki İmam çizgisidir. İsmâiliyye ile aynı adlandırma değildir. Namaz sayısı, zaman grubu ve mezhep kimliği ayrı tutulmalıdır.[17]

Nisâ 4/103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Suat Yıldırım Meali

Namazı tamamladıktan sonra, gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah’ı zikredin. Derken, korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkâniyle eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.[18]

Cem-i sûrîde (الْجَمْعُ الصُّورِيُّ) ilk namaz kendi vaktinin sonunda, ikincisi kendi vaktinin başında kılınır. Dışarıdan birlikte görünür; gerçekte her biri kendi vaktindedir. Cem-i hakikide (الْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ) ise iki namazdan biri diğerinin vaktinde eda edilir. Tek abdestle veya tek gidişte iki namaz kılınması, tek başına hangi tür cemin yapıldığını göstermez.

İkindi vaktinin örnek olarak 17.00’de başladığı varsayılsın. Öğle 16.55’te kılınır, 17.00’de vakit girince ikindiye geçilir ve 17.05’te bitirilirse iki namaz birbirine yaklaştırılmış olur. Öğle kendi vaktinden çıkmamış, ikindi de vaktinden önce kılınmamıştır. Saatler yöntemi göstermek içindir; herhangi bir şehir için takvim verisi değildir.

17 Ham anlatımdaki Ca‘ferî/İsnâaşeriyye ve İsmâilî adlarının karışmaması için terim ayrımı. Uygulamanın karşılaştırılması: Halit Ünal, “Cem‘”, TDV İslâm Ansiklopedisi,7(1993),277–278. Kaynağı aç

18 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 4/103, fiziksel PDF s. 160. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

İbn Abbas’ın cem rivayeti ve râvi yorumu

Medine’de cem • Müslim 705b

İsnad ve metin

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، - قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Medine’de cem • Müslim 705b

İbn Abbas, Medine’de öğle ile ikindinin korku ve yolculuk olmadan birlikte kılındığını aktarır. Sonraki soru-cevapta ümmete güçlük vermeme açıklaması yer alır. Başka lafızlarda yağmurun bulunmaması da anılır; bu kayıttaki korku ve sefer yokluğuyla farklı lafızlar sessizce tek rivayet yapılmamıştır.[19]

Sekiz ve yedi rekât • Müslim 705e

İsnad ve metin

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا .قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ .قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ.

19 Tam Arapça kaynak birimi: Medine’de cem • Müslim 705b. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Sekiz ve yedi rekât • Müslim 705e

Sekiz rekât, öğleyle ikindinin dört artı dört; yedi rekât, akşamla yatsının üç artı dört oluşunu anlatır. Sonraki konuşmada Amr, Ebü'ş-Şa'sâ Câbir b. Zeyd'e ilk namazın geciktirilip ikincisinin erkene alındığını düşündüğünü söyler; o da bu kanaate katılır. Bu bölüm râvilerin yorumudur; İbn Abbas'ın açıkça cem-i sûrî dediği nebevî söz gibi sunulamaz.[20]

Namazların vakitlerinde kılınmasına ilişkin yaygın uygulamayla bu rivayetler birlikte değerlendirilir. Hanefî yorum cem-i sûrîyi öne çıkarırken, başka yorumlarda ihtiyaç ve güçlükten sakındırma amacı vurgulanır. Kaşıkçı, tek bir nakilden bütün vakit düzenini sürekli değiştiren bir sonuç çıkarılmasına karşıdır. Bununla birlikte naklin varlığını inkâr etmekle kapsamını sınırlamak aynı değildir.

Editöryal Destek — Âhâd ile şâz aynı değildir

Yüz kişiden doksan dokuzunun başka kanaatte olması, kalan görüşü kendiliğinden teknik anlamda şâz hadis yapmaz. Âhâd, tevâtür şartını karşılamayan nakildir; sıhhat derecesi ayrıca incelenir. Müslim'deki cem rivayetini doğrudan uydurma veya geçersiz diye nitelemek yerine, fakihlerin onu diğer delillerle nasıl bağdaştırdığı gösterilmelidir.[21]

Faziletli vakit ve sorumluluk tartışması

Şâfiî yaklaşım anlatılırken ilk vakitte edaya verilen önem öne çıkar. İlk vakti daha faziletli bulmak, vaktin diğer geçerli kısmında kılınan namazın sırf bu sebeple geçersiz olduğu anlamına gelmez. Fazilet, geçerlilik şartı ve sorumluluğun ne zaman kesinleştiği ayrı sorulardır.

Öğlenin 13.00'te, ikindinin 17.00'de başladığı farazî örnekte kişi namazı sonraya bırakır ve 15.00'te ölür. Kaşıkçı, Hanefî yaklaşımı henüz vakit devam ettiği için mesuliyet doğmaması; Şâfiî yaklaşımı ise vakit girdikten sonra kılabilme imkânına vurgu şeklinde karşılaştırır. Bunu bir içtihat tartışması olarak sunar; belirli bir kişinin ahiretteki hesabı hakkında kesin hüküm vermediğini özellikle belirtir.

Editöryal Destek — Nispetin doğrulama sınırı

Şâfiî görüşe ilişkin bu özet, erteleme niyeti ve vaktin genişliği gibi şartları içeren özgün fıkıh pasajıyla burada bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu sebeple vakit dolmadan ölen herkesin mutlaka günahkâr olduğu biçiminde kesin mezhep hükmü çıkarılmamalıdır. Karşılaştırma Kaşıkçı'nın anlatımı olarak korunmuştur.[22]

---

20 Tam Arapça kaynak birimi: Sekiz ve yedi rekât • Müslim 705e. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

21 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Hadis", âhâd/şâz terimleri; Müslim 705b ve705e kaynak birimleri. Kaşıkçı'nın 99–1 örneği çoğunluk–azınlık kanaatini öğretmek içindir; teknik hadis sıhhat hükmüne dönüştürülmemiştir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

22 Güncel Fıkhi Problemler7, ham birimler 25–26. Aktarım korunmuş, doğrulanmamış kesin nispet genişletilmemiştir.

Mü’min 40/16

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Suat Yıldırım Meali

O büyük buluşma günü, bütün insanların mezarlarından kalkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür. Öyle ki onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allah’a saklı kalamaz. Allah onlara şöyle hitab eder: “Bugün mülk ve hâkimiyet kimin? Mutlak galip, tek hâkim olan Allah’ın!”[23]

Son hükmün Allah’a ait oluşu, fıkhî araştırmayı gereksiz kılmaz; araştırmanın insanî sınırını hatırlatır. Müctehidin delilden çıkardığı sonuç, Allah adına belirli kişilerin ahiretini kesinleştirme yetkisi değildir. İhtiyat, nasihat ve fetva bu bakımdan da aynı düzeyde tutulmaz.

İçtihatta metin, kıyas ve re’y

İçtihat (اِجْتِهَادٌ), hükme ulaşmak için ilmî çaba göstermektir. Kaşıkçı bunu öğretim amacıyla üç yönden açıklar: Metni açıklayan tefsir içtihadı, benzer meseleler arasındaki ortak vasfı araştıran kıyas ve nasların lafzıyla ruhuna aykırı düşmeyen yeni değerlendirmeyi anlatan re’y. Bu üçlü, bütün usul tasniflerinin tek ve zorunlu sayımı olarak alınmamalıdır.

Tefsir içtihadında ayet veya hadisin ne söylediği açıklığa kavuşturulur; aynı ifade hukukî hüküm diliyle kurulabilir. Kıyasta (قِيَاسٌ) ise hükmü bilinen meseleyle hükmü araştırılan mesele arasındaki ortak illet belirlenir. Hamrın (خَمْرٌ) insanın bilincini örtmesi üzerinden uyuşturucu maddelere uzanan örnek, bu ilişkiyi göstermek içindir. Yalnız maddenin adına veya içme biçimine bakmak yeterli değildir.

Nisâ 4/43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ

23 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 40/16, fiziksel PDF s. 780. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur).[24]

İllet (عِلَّةٌ), hükmün bağlandığı vasıftır; hikmet (حِكْمَةٌ), gözetilen fayda ve amaçtır. Kaşıkçı, sarhoş edicilik örneğinde önce hikmet deyip hemen illet olarak düzeltir. Ortak vasfın gerçekten bulunması gerekir; yüzeysel benzerlik kıyas için yetmez. Farklı içki çeşitlerine ilişkin mezhep tartışmasını gerekçesini anlamadan yalnız isimler üzerinden eleştirmek de bu yüzden eksik kalır.

Re’y (رَأْيٌ) yoluyla değerlendirmede, hakkında doğrudan bir hüküm bulunmayan mesele için naslara aykırı düşmeyen çözüm aranır. “Mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur” sözü, açık hükme aykırı yeni hüküm koyamamayı anlatır. Nasın anlamını ve uygulanma şartlarını araştırmak ise içtihadın kendisidir; bir ayet veya hadis bulunduğunda hiçbir açıklama yapılamaz demek değildir.

Kanunun lafzı ve ruhuyla uygulanması örneği, yorumda yalnız tek kelimeye bağlı kalmamayı canlandırır. Kaşıkçı’nın 1984’te hukuk öğreniminde Medenî Kanun’un ilk maddelerini ezberlemesi, temel ifadelerin kalıcı öğrenilmesine örnektir. Şiir, ayet ve hadis ezberi de bu açıdan değerli bulunur; bütün öğrenmenin yalnız ezberden ibaret olması savunulmaz.[25]

Arafat ve Müzdelife: uygulama ile gerekçe

Arefe günü Arafat’ta öğleyle ikindi öğle vaktinde; Müzdelife’de akşamla yatsı yatsı vaktinde birleştirilir. Hanefî yaklaşım bu uygulamalara özel yer verir. Şâfiî yorumda yolculuk sebebi öne çıkarılır. Bir uygulamanın taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ) olarak yerine getirilmesiyle gerekçesi belirlenip benzer durumlara taşınması farklı yöntemlerdir.

---

24 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 4/43, fiziksel PDF s. 144. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

25 1984 tarihli hukuk öğrenimi hatırası kitap üslubuna uyarlanmıştır; söz, o döneme ilişkin kişisel hatırlamadır. Güncel Türk Medenî Kanunu’nun lafzı bu hatıradan aynen aktarılmış sayılmamıştır.

Hac için zaten ibadete gidildiği ve vakit bulunduğu hâlde namazların niçin birleştirildiği sorulabilir. Kaşıkçı, bunun ihtiyaç hâlindeki birleştirme imkânını geniş bir topluluğa göstermek amacı taşıyabileceği yorumunu makul bulur. Bunun ayet, hadis, bağlayıcı fetva veya kesin tarihî sebep olmadığını; bir yorum olduğunu özellikle ayırır. Bir kişinin yorumuna saygı duymak, onu nas saymak değildir.

Aynı açıklamada, Hz. Peygamber'in Mekke'de on beş günden fazla kalmayı düşündüğü ve dört gün ölçüsünün de aşılmış olacağı ihtimali ileri sürülür. Hz. Osman'ın hacda tam kılmasının Mekke'de evinin bulunmasıyla açıklandığı da aktarılır. Bu iki tarihî gerekçelendirme, doğrudan kesinleşmiş olay sebebi gibi kullanılmamalıdır.

Editöryal Destek — Hacdaki kalış süresinin karıştırılmaması

Buhârî 1085, hac için Mekke'ye gelişin zilhiccenin dördüncü sabahı olduğunu bildirir. Dolayısıyla hac anlatımında on beş günden uzun Mekke ikameti kesin veri kabul edilemez; farklı seferlerin kalış süreleriyle karışmamalıdır. Hanefîlerin on beş günlük, diğer mezheplerin farklı hesaplanan ikamet ölçüleri de tek ortak süre değildir. Osman'a nispet edilen ev gerekçesinin özgün haber yeri burada ayrıca doğrulanmamıştır.[26]

Bir olaya çok kişinin şahit olmasıyla çok kişinin onu rivayet etmesi aynı değildir. Ebû Bekir'in Hz. Peygamber'e uzun süre yakın olmasına karşı rivayet sayısının görece az oluşu, Kaşıkçı'nın verdiği örnektir. Yakınlığın eşlerle karşılaştırılması muhtemel bir değerlendirmedir; ölçülmüş kesin beraberlik süresi değildir. Bu örnek, her görülenin mutlaka nakledilmediğini anlatır.

Tek bir hadis alıp bütün fakihlerin yanıldığını söylemek, onların diğer rivayetleri ve uygulamayı nasıl değerlendirdiğini göstermeden yeterli olmaz. Fıkıh görüşleri, dini zorlaştırma isteğiyle açıklanmamalıdır. Önce imkân varsa cem-i sûrî değerlendirilir; uzak ev, yoğun yağmur, kar, çamur ve tekrar gelişte doğacak güçlük gibi somut şartlar ayrıca araştırılır.

Hastalık, ameliyat ve iş şartlarında cem

Şâfiî mezhebindeki meşhur yaklaşımda hastalık tek başına cem sebebi sayılmaz; hasta gücü yettiği biçimde namazını kılar. Mâlikî açıklamada sonraki vakitte hastalığın ağırlaşması, bayılma veya namazın geçirileceği endişesi öne çıkar. Hanbelî yaklaşım, her vakitte abdest alması ve hareket etmesi çok güç olan yatalak hastayı daha geniş değerlendirebilir. Bunlar bütün mezheplerin aynı hastalık hükmü değildir.

Dört veya beş saat sürebilecek ameliyatın başındaki cerrahın, kritik aşamada hastayı bırakıp gitmesi mümkün olmayabilir. Vaktin geçmesi kuvvetle bekleniyorsa cem imkânı bu somut zorunluluk üzerinden araştırılır. "İşim var" demekle hastanın başından ayrılamamak aynı ölçüde değildir; zaruretin nerede başlayıp nerede bittiği belirlenmelidir.

---

26 Buhârî, Taksîr3, no.1085; Müslim, Hac1218 uzun Câbir rivayetinin hac günleri; Fahrettin Atar, "Sefer", Vatan Kavramı. Kaynağı aç Kaynağı aç

Lastik fabrikasında yalnız on dakikalık mola verilen ve sonraki vakit çıkıncaya kadar ara veremeyen işçiyle benzer durumdaki otobüs şoförü, çalışma şartları örnekleridir. Kaşıkçı, gerçek ihtiyaçta Hanbelî görüşten yararlanılabileceğini belirtir. Başka mola veya düzenleme mümkünse önce bu imkân araştırılır; geçici güçlüğe çözüm olan görüş günlük ibadet düzenini bütünüyle kaldıran alışkanlığa dönüştürülmez.

Editöryal Destek — İşin varlığı değil, somut mazeret

Kurulun cem ve işyeri cevapları, ihtiyaç hâlinde başka mezhebin şartlarıyla yararlanmayı kabul eder. Salt işyeri yasağı, bedenen kılabilen kişiyi otomatik olarak imâya geçirmez. Mola düzenlemesi ve mümkün alternatifler araştırılır; gerçek kesintisizlik ve zorunlu geçim durumu ayrıca değerlendirilir.[27]

İbn Abbas'ın ilmi ve görüşlerin karşılaştırılması

İbn Abbas'ın genç yaşı, rivayetlerini değersizleştirmek için yeterli sebep değildir. Kaşıkçı, Hz. Peygamber vefat ettiğinde on üç yaşında olduğu aktarımını anar; onun ilmî değerine karşı yalnız yaş üzerinden hüküm verilmesini uygun bulmaz. Hz. Peygamber'in duası ve Ömer'in istişare meclisindeki yeri, ilmî önemini gösteren örneklerdir.[28]

İbn Abbas'a din anlayışı duası • Buhârî 143

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ» مَنْ وَضَعَ هَذَا .«فَأُخْبِرَ فَقَالَ» اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.«

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — İbn Abbas'a din anlayışı duası • Buhârî 143

İbn Abbas'ın abdest suyu hazırlaması üzerine yapılan dua, onun dinî anlayışı için hayır dilemektedir. Bir sahâbînin böyle övülmesi, bütün rivayet ve yorumları hakkında başka delillerle karşılaştırma yapılmasını gereksiz kılmaz.[29]

---

27 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Namazlar cem edilmek (birleştirilmek) suretiyle kılınabilir mi?" ve "İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını nasıl kılar?",12.07.2017, tam cevaplar. Kaynağı aç Kaynağı aç

28 On üç yaş kaydı Osman Kaşıkçı'nın aktarımıdır; farklı yaş rivayetleri bu taslakta ayrı bir tarih araştırmasıyla kesinleştirilmemiştir.

29 Tam Arapça kaynak birimi: İbn Abbas'a din anlayışı duası • Buhârî 143. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Nasr 110/1

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Suat Yıldırım Meali

Allah’ın yardım ve zaferi geldiği zaman,[30]

Nasr 110/2

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

Suat Yıldırım Meali

Ve insanların kafile kafile Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,[31]

Nasr 110/3

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Suat Yıldırım Meali

Rabbine hamd ile tesbih et ve O’ndan af dile. Çünkü O tevvabdır, tövbeleri çok kabul eder.[32]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Nasr sûresi örneği

Buhârî 4970’te Ömer, İbn Abbas’ı Bedir büyüklerinin bulunduğu meclise alır. Nasr sûresinin anlamı sorulduğunda bazıları yardım ve fetih üzerine hamd ve istiğfar emrini söyler. İbn Abbas, bunun Resûlullah’ın eceline işaret ettiğini açıklar; Ömer de bu yorumu benimser. Bu haberde Ebû Bekir’in ağlaması anlatılmaz. Kaşıkçı’nın andığı ağlama ayrıntısı ayrı ve burada kaynağı kesinleştirilmeyen bir aktarım olarak kalır.[33]

Bir sahâbînin yüksek ilmî konumunu kabul etmekle her yorumunu diğer bütün rivayetlere üstün tutmak farklıdır. Kaşıkçı, karşıt delil bulunmadığında görüşün alınmasını; kuvvetli karşı deliller bulunduğunda ise bütününün tartılmasını önerir. Tek muhalif görüşle çok sayıda karşı naklin aynı durumda bulunmadığını belirtir. Bu karşılaştırma kişiyi küçümsemek için değil, hükmün dayanağını anlamak içindir.

---

30 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 110/1, fiziksel PDF s. 1033. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

31 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 110/2, fiziksel PDF s. 1033. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

32 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 110/3, fiziksel PDF s. 1033. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

33 Buhârî, Tefsîr, Nasr sûresi, no.4970; tam haber okunarak kaynak farkı ayrıldı. Yardımcı haber konu özeti olup hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Mut‘a örneğinde râvi ayrımı

Hz. Peygamber ve Ebû Bekir döneminde sürüp Ömer’in yasağına kadar devam eden uygulamayı anlatan Müslim 1405d haberi Câbir b. Abdullah’tandır. Bu lafız İbn Abbas’a mal edilmemelidir. Yasaklayıcı haberler arasında Ali’nin Hayber aktarımı ile Sebre’nin iznin kaldırılmasına ilişkin aktarımı da vardır. Farklı dönem ve rivayetleri tek bir kişiye veya tek olaya birleştirmek, karşılaştırmayı bozar.[34]

Medine’de cem haberi de bu yöntemle okunur. Kaşıkçı, mazeretsiz sürekli birleştirme sonucunu benimsemez; bir defalık kolaylık gösterilmiş olabileceğini ihtimal olarak düşünür. Bunun olayın kesin sayısını veya tek sebebini kanıtladığı ileri sürülmez. Sahih bir nakli kabul edip ondan çıkarılacak genel hükmü tartışmak mümkündür.

İhtiyaçta mezhep görüşünden yararlanma ve sünnetler

Kaşıkçı, alışılmış uygulamada Hanefî görüşü izlemeyi esas alır; ona uymakta gerçek güçlük varsa dört Sünnî mezhep içindeki başka bir görüşten yararlanılmasını uygun bulur. Abdest veya namazların birleştirilmesi ihtiyacı bu kapsamdadır. Mezheplerin farklı cevaplarını bir rahmet imkânı olarak görür; bu yararlanmayı keyfî kolaylık toplamaya dönüştürmez.

Editöryal Destek — Cem delilinin ve ittifak iddiasının sınırı

Hac dışındaki cem için hiç hadis bulunmadığı söylenemez: Müslim 705–706 ve Kurulun bunlara yaptığı atıf açık örnektir. Başka mezhepten yararlanmanın her biçiminde hiçbir itiraz bulunmadığı genellemesi de şart araştırmasının yerine geçmez. İhtiyaç, taklit edilen görüşün kapsamı ve ibadetin şartları birlikte gözetilir.[35]

Uçağa binildiğinde namaz kılmak mümkün olsa da yer ve hareket güçlüğü bulunabilir. Bu sebeple uygun şartlar oluşmuşsa uçağa binmeden cem etmek tercih edilebilir. Bu öneri, henüz vakti girmeyen bütün namazları veya sefer hükmü başlamadan her durumu peşinen birleştirme izni değildir.

Birleştirilen namazlar farzlardır; aralarına sünnet sokulmadan peş peşe eda edilir. Yatsının ilk ve son sünnetleriyle on rekât üzerinden yapılan karşılaştırma, yalnız iki rekât azaltmanın tek başına bütün yolculuk sorununu çözmediğini gösterir. Hanefîlerde vâcip olan vitir (وِتْرٌ) ayrıca düşünülür; sıradan nafilelerle aynı gruba katılmaz.

Yolculukta imkân varken nafile kılmak yanlış değildir; kılanın azarlanması veya tövbeye çağrılması uygun olmaz. Güçlükte farza öncelik verilmesi ise kişinin farzdan muaf olduğu anlamına gelmez.

---

34 Müslim, Nikâh, no.1405d ve1406d; Buhârî, Meğâzî, no.4216. Kaynak farkı belirginleştirilmiş yardımcı konu özetidir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

35 Din İşleri Yüksek Kurulu, cem cevabı; Müslim 705b ve705e. Ham birimler 45–46’daki hadis yokluğu genellemesi, doğrudan kaynaklarla karşılaştırılarak görünür biçimde sınırlandı. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Kaşıkçı revâtib sünnetler için bu esnekliği vurgular; bu açıklama sabah sünneti gibi özellikle vurgulanan sünnetlerin mezheplerdeki farklı derecelerini ortadan kaldırmaz.

Üç günlük seyahatte bir gün otelde rahat olmak, ertesi gün yoğun iş görüşmeleri veya dışarıdaki dar bir kabinde bulunmak imkânları değiştirir. Kaşıkçı, izin görüşünü benimseyen kimsenin şartlarına göre bazen tam bazen kısa kılmasını çelişki saymaz; rahat gezintide yalnız namazı aceleye getirmeyi eleştirir. Bununla birlikte seferîlik statüsü, ikamet niyeti ve bağlı olunan görüşün hükmü değişmeden meşakkat tek ölçü yapılamaz.

Mahremsiz yolculuk ve güvenlik yorumu

Mahrem (مَحْرَمٌ), evlenilmesi sürekli haram olan yakınlığı ifade eder. Yolculukta mahremle

bulunmayı bildiren rivayetler, kadınların seyahati hakkındaki tartışmanın temelindedir. Kafileyle yolculuk, yalnız seyahat, hac ve umre gibi ibadet yolculuğu ve başka amaçlı yolculuk birbirinin aynı durumları değildir.

Mahrem ve hac yolculuğu • Buhârî 1862

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.«فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ.فَقَالَ» اخْرُجْ مَعَهَا.«

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Mahrem ve hac yolculuğu • Buhârî 1862

İbn Abbas’tan gelen bu haberde mahremsiz yolculuk ve yalnız kalmaya ilişkin uyarı bulunur. Ardından orduya katılmayı düşünen, eşi ise hacca gitmek isteyen kişiye eşine refakat etmesi bildirilir. Haber yalnız kısa bir yasak cümlesine indirgenmemiş, sorunun devamındaki hac bağlamı da korunmuştur.[36]

36 Tam Arapça kaynak birimi: Mahrem ve hac yolculuğu • Buhârî 1862. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Adî b. Hâtim'in güvenli yol haberi

Buhârî 3595'te yoksulluk ve yol kesilmesinden yakınanların ardından Adî'ye gelecekteki güvenlik anlatılır. Hîre'den yola çıkan hevdicli bir kadının Kâbe'yi güven içinde tavaf edişi bu haberin bir parçasıdır. Uzun aktarımın devamında Kisrâ hazineleri, sadaka verecek kimse bulamama, hesap ve az da olsa iyilikle ateşten korunma konuları vardır. Adî, güvenli yolculuğa ve fethe şahit olduğunu ekler. Buradaki kullanım, güvenlik konusuna ilişkin yardımcı konu özetidir.[37]

Hîre, Irak tarafındaki yerleşimdir; Mekke yakınındaki Hira mağarasıyla karıştırılmaz. Kaşıkçı, bu uzun mesafeli güvenlik tasvirini önceki uyarının korku ve tehlikeyle ilişkisini açıklayan bir delil olarak yorumlar. Hadis için esbâb-ı vürûd (أَسْبَابُ الْوُرُودِ), yani söyleniş bağlamı; ayet için esbâb-ı nüzûl (أَسْبَابُ النُّزُولِ) önemlidir. Hükmün kimleri ve hangi şartları kapsadığını anlamak gerekir.

Çöl yolundaki susuzluk, yırtıcı hayvan ve yol kesme tehlikesi yalnız kadın için değil erkek için de vardır; kadının ayrıca maruz kalabileceği riskler koruma gerekçesini güçlendirir. Kaşıkçı, güvenli kafile ve ulaşım şartlarında yasağın kapsamını daraltan yorumu benimser. Bunu tahsis (تَخْصِيصٌ) olarak açıklar: Genel görünen hükmün kapsamı başka delille belirli şartlara bağlanır. Bu yorum, bütün mezheplerin her yolculukta mahrem şartını kaldırdığı ittifakı değildir.

Editöryal Destek — Hac ve umrede mezhep şartları

Kurul, Hanefî ve Hanbelî mahrem şartıyla Mâlikî ve Şâfiî güvenilir kafile açıklamalarını ayırır. Hanefî bir kadının gerekli şartlarda bu görüşlerden yararlanmasını kabul eder. Hac organizasyonu için verilen bu cevap, her güzergâhta ve her yalnız yolculukta koşulsuz güvenlik garantisi olarak okunmamalıdır.[38]

Yol sırasında düşme, bayılma veya başka sağlık sorunu ihtimali yalnız kadınlara özgü değildir. Sessiz bir yerde kalp krizi geçirirse duyulmayacağından kaygılanan erkek örneği de bunu gösterir. Yaşlı ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bir kişiye yalnız gitmemesini tavsiye etmek, mutlaka her durumda hukuken yasak koymak değildir. Altmış, yetmiş veya seksen yaşındaki yolcuya refakat önerisi nasihat yönünü gösterir.[39]

Kaşıkçı, hac yolculuğunda bir Türk kadının kaçırıldığına dair duyumunu da tehlikenin bütünüyle yok sayılamayacağına örnek verir. Bu olay bağımsız olarak doğrulanmış haber kabul edilmez.

---

37 Buhârî, Menâkıb25, no.3595, tam haber okunmuştur. Uzun yardımcı rivayetin eşleşen yayımlanmış tam Türkçesi burada alıntılanmadığından konu özeti kullanıldı; hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

38 Din İşleri Yüksek Kurulu, "Evli bir kadın kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi?",12.07.2017, tam cevap. Kaynağı aç

39 Kalp krizi endişesi örneği ve yaşlı yolcuya refakat tavsiyesi kişisel anlatımdan örnek olaya uyarlanmıştır; belirli bir kişinin sağlık durumu hakkında değerlendirme yapılmamıştır.

Fetva, nasihat ve gerçek risk değerlendirmesinin ayrılması gerekir: Genel bir güvenlik yorumu, her kişiye yalnız gitmesinin iyi olacağı yönünde tavsiye değildir.[40]

Hediye paketindeki haram ürünün başkasına verilmesi

İşyerinden verilen bir hediye paketinde kişinin dinen tüketemediği ürün bulunabilir. Soruda, ürün özellikle satın alınıp hediye edilmemiş; elde kalan kısmın çöpe atılmasıyla onu zaten tüketen başka inançtaki birine verilmesi karşılaştırılmıştır. Bu ayrıntı, meseleyi soyut bir hediye sorusundan ayırır.

Kaşıkçı, çoğunluğa nispet ettiği vermeme görüşünü benimsediğini belirtir. Gerekçe, haram fiile yardım etmemektir. Karşı görüş olarak israftan kaçınma ve alıcının zaten o ürünü tüketmesi düşüncesini aktarır; bunu benimseyen ve vicdanen tatmin olan kişiyi aynı kesinlikle günahkâr saymadığını son açıklamasında söyler. Tercihini ayet veya hadis lafzıyla özdeşleştirmez.

Editöryal Destek — Aktarımdaki karşıt cümle

Ham sözde “Verirsen de günaha girersin” cümlesiyle hemen ardından “O şekilde yaparsan günaha girdiğini düşünmüyorum” cümlesi birlikte bulunur. Sonraki açıklamalar karşı görüşle hareket edeni kesin günahkâr saymama yönündedir. Karşıt ilk cümle sessizce yok sayılmamış; ana anlatım son açık açıklama üzerinden kurulmuştur. Bu alan yeni bir fetva değildir.[41]

Mâide 5/2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Ne Allah’ın şeairine, ne şehr-i harama, ne Kâbe’ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve O’nun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram’a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin! İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi engellediler diye birtakım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke, sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik

40 Kaçırılma olayı yalnız Osman Kaşıkçı’nın tarihsiz aktarımıdır; yer, tarih ve haber kaynağı bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

41 Güncel Fıkhi Problemler7, ham birim 54 ve devamındaki açıklamalar. Anlamı etkileyen karşıtlık görünür notta korunmuştur.

etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.[42]

Çoğunluk için aktarılan gerekçe, yalnız niyete değil yapılan yardımın niteliğine de bakar. İçki üretimi ve dolaşımıyla ilgili tehdit ile faiz işlemini yazma konusundaki tehdit, birbirine benzer ilke taşıyan iki ayrı rivayettir; tek bir hadisin karışık listesi gibi verilmemelidir.

İçkinin dolaşımına katkı • Tirmizî 1295

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

Musannifin ayrı değerlendirmesi

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — İçkinin dolaşımına katkı • Tirmizî 1295

Enes'ten gelen haber, içkiyi üretmekten tüketimine ve ticaretine katkıya kadar on rolü sayar: sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, kendisine taşınan, sunan, satan, bedelini yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan. Faiz kâtibi bu listenin içinde değildir. Tirmizî'nin devamındaki başka sahâbîlerden benzer haber bulunduğu kaydı, musannifin ayrı açıklamasıdır.[43]

Editöryal Destek — Rivayet ve yorum sınırı

Tirmizî haberi Enes yolu bakımından garîb olarak niteler; Darussalam kaydı hasen derecesi verir. Bu iki niteleme birbirinin yerine geçirilmemiştir.[44]

---

42 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, 5/2, fiziksel PDF s. 178–179. Yalnız meal; renkli açıklama ve çapraz gönderimler alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

43 Tam Arapça kaynak birimi: İçkinin dolaşımına katkı • Tirmizî 1295. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

44 İçkinin dolaşımına katkı • Tirmizî 1295. Kaynağı aç

Faiz işlemindeki roller • Müslim 1598

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Faiz işlemindeki roller • Müslim 1598

Câbir’den gelen haber, faizi alan ve verene ek olarak işlemi yazan ve iki şahide ilişkin ağır uyarıyı bildirir; sonunda eşitlik vurgusu bulunur. İçkiyle ilgili onlu listeye ait bir parça değildir.[45]

Ebû Hanîfe’ye nispet edilerek “Hayırda israf olmadığı gibi israfta da hayır yoktur” sözü aktarılır. Bu, anlatımda kullanılan bir özdeyiştir; özgün eser yeri doğrulanmış hadis veya kesin Ebû Hanîfe alıntısı sayılmaz. İsraftan kaçınma amacıyla harama yardım etmeme ilkesi arasında yapılan değerlendirme, ürünün gerçek niteliğini bilmeye bağlıdır.[46]

Paket üzerindeki bir kod tek başına anlaşılmıyorsa bütün kodların haram olduğu varsayılmaz. İçerik araştırılmış ve tüketilememe sebebi belirlenmişse, bunu alıcıya açıklamak ayrıca değerlendirilir. Örnek olayda kişi, ürünü neden yemediğini kendi inancıyla açıklamakta; alıcı da bunu öğrenerek kabul etmektedir. Kaşıkçı bu iletişimde mütevazı bir tebliğ yönü görür. Bu olumlu iletişim yorumu, malın devrine ilişkin fıkhî ihtilafı kendiliğinden çözmez.

Dar mekânda namaz ve başkasının hakkı

Alışveriş merkezinin giyinme kabininde farz namaz kılma örneğinde temizlik, ibadetin şartları ve başkasının kullanım hakkı birlikte düşünülür. Kaşıkçı, kısa farz edasını uygun bulur; kabinde fırsat bulundu diye namazı uzun sûrelerle uzatmayı doğru görmez. Kevser ve İhlâs gibi kısa sûrelerle eda örneğini, iki rekâtta Bakara ve Âl-i İmrân’ı okuyarak bekleyenleri gereksiz yere tutmakla karşılaştırır.

Farz için işe kısa ara vermekle nafile için aynı zamanı kullanmak bir tutulmaz. Trafiği aksatıp başkalarına engel olacak bir görünürlük arayışı da uygun bulunmaz. Kabin örneğindeki dinî tercih, her mekânda sahibinin iznini ve kullanım düzenini yok sayan hukukî yetki değildir. Mümkünse uygun alan ve izin düzenlemesi araştırılır.

---

45 Tam Arapça kaynak birimi: Faiz işlemindeki roller • Müslim 1598. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

46 Ebû Hanîfe’ye nispet edilen özdeyişin özgün eser yeri bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Nispet, Kaşıkçı’nın aktarımı olarak korunmuştur.

Cemaati gözeterek hafif kıldırma • Buhârî 703

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ» إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.«

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercümenin aşağıdaki kısa bölümü

Biriniz insanlara namaz kıldıracak olursa, hafif tutsun. Çünkü içlerinde zayıf olanı, hasta olanı, yaşlı olanı var.[47]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Cemaati gözeterek hafif kıldırma • Buhârî 703

İmam, arkasındaki zayıf, hasta ve yaşlıları gözetir. Yalnız kılanın uzatma imkânıyla cemaate namaz kıldıranın sorumluluğu farklıdır. Kabin örneğine yapılan benzetme, başkasının durumunu hesaba katma yönündedir; hadis doğrudan alışveriş kabini hakkında değildir.[48]

Resim, namazdaki dikkat ve öğretici çizim

Resim çizmenin hükmüyle namaz kılınan yerde resim bulunması aynı soru değildir. İlk dönem fetvaları fotoğraf makinesinden önce verilmiştir; el çizimi olmaları bunları tartışmanın dışında bırakmaz. Kaşıkçı, namazda kişinin karşısında bulunan ve canlıyı tam olarak gösteren tasvirle, yaşaması mümkün olmayacak eksik tasviri ayırır. Yanda, üstte veya aşağıda bulunmasını da karşıda bulunmaktan farklı değerlendirir.

Editöryal Destek — Tam ve eksik tasvir ayrımı

Anlatımda bir yerde “tam olarak yaşaması mümkün olmayacak” ifadesi kullanılırken, devamında yaşaması mümkün olmayan tasvirin bulunabileceği açıklanır. Bu iki cümle aynı yasağı ifade etmez. Burada sonraki açık istisnayla birlikte tam–eksik tasvir ayrımı esas alınmıştır; ilk ifadenin bundan farklı görünmesi de gözden kaçırılmamalıdır.[49]

Kaşıkçı, ruh verme tehdidini üç boyutlu heykele bağlayan yorumu aktarır. Gerekçe, heykelin canlıyı üç boyutlu taklit etmesidir. Namaz sırasında dikkat dağıtan perde örneğinde ise gerekçenin

---

47 Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, IV, s. 285, dipnot 53. İlk iki cümle aynen kısa alıntı; devamı aşağıdaki konu özeti alanında açıklanmıştır. Kaynağı aç

48 Tam Arapça kaynak birimi: Cemaati gözeterek hafif kıldırma • Buhârî 703. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

49 Güncel Fıkhi Problemler7, ham birimler 64 ve67. Anlamı etkileyen karşıt ifade görünür notta korunmuş, bağımsız kesin bir mezhep hükmüne dönüştürülmemiştir.

meşguliyet olduğunu belirtir. Bu yorumlar, rivayetin lafzı ile sonraki değerlendirme birbirine karıştırılmadan okunmalıdır.

Tasvir ve ruh verme tehdidi • Buhârî 2225

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ.فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ» مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا .«فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ .فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ .قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Tasvir ve ruh verme tehdidi • Buhârî 2225

İbn Abbas'a el emeğiyle tasvir yaparak geçinen bir kişi gelir. İbn Abbas, nebevî tehdidi aktarır; kişinin sarsılması üzerine ağaç ve ruh taşımayan şeyleri konu edinmesini önerir. Son Ebû Abdullah kaydı, Buhârî'ye ait rivayet bilgisidir. Haberin tasvir lafzı tek başına yalnız üç boyutlu heykel dememektedir.[50]

Editöryal Destek — Rivayet ve yorum sınırı

Yalnız heykelle sınırlama, Kaşıkçı'nın aktardığı yorumdur; Buhârî 2225 lafzının doğrudan ve tartışmasız karşılığı gibi gösterilmemiştir.[51]

50 Tam Arapça kaynak birimi: Tasvir ve ruh verme tehdidi • Buhârî 2225. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

51 Tasvir ve ruh verme tehdidi • Buhârî 2225. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Perde ile minder rivayetleri

Buhârî 374'te Âişe'nin perdesindeki tasvirlerin namaz sırasında dikkati meşgul etmesi anlatılır. Buhârî 2479'da perdeden iki minder yapılması ayrı bir haberdir. Dikkatin dağılması gerekçesi ile bütün tasvir türlerinin hükmü aynı soruya indirgenemez; iki olay tek bir perde–yastık rivayeti hâline getirilmez.[52]

Şüpheli alanda temkin, Kaşıkçı'nın öne çıkardığı ahlâkî tercihtir. Helâl ile haramın açık alanları arasında tereddütlü meseleler bulunabilir. Şüpheyi araştırmak ve sakınmak tavsiyesiyle bir fiilin kesin haram olduğuna hükmetmek aynı şey değildir.

Helâl, haram ve şüpheli alan • Müslim 1599a

İsnad ve metin

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ» إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.«

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış tercümenin aşağıdaki kısa bölümü

Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler.[53]

52 Buhârî, Salât15, no.374 ve Mezâlim32, no.2479; kaynaklı yardımcı özet. Kaynağı aç Kaynağı aç

53 Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, V, s. 83; Müslim, Müsâkât107, no.1599a (yerel numara 4094). Yayımlanmış tercümenin ilk iki cümlesi aynen alınmıştır; devamı açık konu özetiyle ayrılır. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti — Helâl, haram ve şüpheli alan • Müslim 1599a

Nu‘mân b. Beşîr’in aktardığı haber, şüpheli şeylerden sakınarak din ve haysiyeti korumayı açıklar. Yasak koruluğun çevresinde sürü otlatan çoban benzetmesi, sınıra sürekli yaklaşmanın tehlikesini gösterir. Her hükümdarın koruluğuna karşı Allah’ın koruluğu haramlardır. Son bölümde kalbin iyiliği ve bozukluğunun bütün bedene etkisi bildirilir; haber yalnız ilk cümlede kesilmemiştir.[54]

Ormanın kenarında keçi otlatma örneği, bu benzetmeyi somutlaştırır. Keçiler sınırı geçip ormana dalabilir; özellikle genç ağaçların taze tepe sürgünlerine yönelir. Çocuklukta keçi otlatma tecrübesinden uyarlanan bu örnek, tehlikeli sınıra yakın durmanın sonucunu anlatır. Hadisin kendi lafzındaki korulukla orman ve keçi ayrıntıları aynı değildir.[55]

Şüphede haram tarafını tercih etme sözü İmam Muhammed’e de nispet edilir. Bu nispetin eser yeri burada doğrulanmış değildir; Kaşıkçı’nın ihtiyat açıklaması olarak kalır. Bir kişinin bilmemesi, bir mezhep ihtilafı ve delille kesinleşmiş haram birbirinden ayrılmalıdır. Aksi hâlde temkin öğüdü, araştırılmadan yeni yasak üretme yoluna dönüşür.[56]

Çocuk kitabı için illüstrasyon, çizim veya karikatür yapmak sorusu, namazda karşıdaki resim sorusundan ayrıdır. Kaşıkçı, konuyu çocuklara anlaşılır kılma, geçimi temin etme ve tebliğe yardımcı olma amacı taşıyan çizimi uygun bulur. Put yapma veya putperestliğe yöneltme amacıyla öğretici çizimin niyet ve kullanımı aynı değildir.

İyi bir anlatımı resimle daha anlaşılır kılmanın ayrıca değerli olacağını söylerken iki kat sevap ifadesini kullanır. Bu, onun teşvik ve değerlendirmesidir; bu çizim türü için belirli sayıda sevap vadeden ayrıca doğrulanmış bir nebevî haber değildir. İlk dönem putperestlik ortamına ilişkin açıklaması da tasvir rivayetlerinin kapsamını yorumlama gerekçesidir; bütün fıkhî görüşleri tek izin hükmünde birleştirmez.

Kaynakça

Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha. Nisâ 4/43,101,103; Mâide 5/2; Mü’min 40/16; İnşirâh 94/6; Nasr 110/1–3. Fiziksel PDF s. 144,159–160,178–179,780,1018,1033.

Soner Gündüzöz, Orucu Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı, s. 54, fiziksel PDF s. 55. Kaynağı aç

Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı, I, s. 436; IV, s. 285; V, s. 83. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Müslim, el-Câmiu’s-sahîh, Salâtü’l-müsâfirîn, no.686a,705b,705e; Müsâkât, no.1598,1599a; Nikâh, no.1405d,1406d. Rivayetlerin doğrudan bağlantıları ilgili dipnotlardadır. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, no.143,374,703,1085,1862,2225,2479,3595,4216,4970. İlgili hadislerin kimlik ve kaynak farkları konu dipnotlarında gösterilmiştir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Tirmizî, el-Câmi‘, Salât, no.411; Büyû‘, no.1295. Musannifin değerlendirmeleri nebevî metinden ayrıdır. Kaynağı aç Kaynağı aç

54 Tam Arapça kaynak birimi: Helâl, haram ve şüpheli alan • Müslim 1599a. Kaynağı aç Yayımlanmış Türkçesi alıntılanmayan yardımcı bölüm açıklama amacıyla konu özeti olarak verilmiştir; doğrudan hadis tercümesi değildir.

55 Osman Kaşıkçı’nın on–on iki yaşlarına kadar köyde keçi otlatma hatırası öğretici örnek olaya uyarlanmıştır. Keçi, orman ve tepe sürgünü ayrıntıları hadis lafzı değil anlatımdaki örnektir.

56 İmam Muhammed’e görüş nispeti Kaşıkçı’nın aktarımıdır; özgün eser ve sayfa bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Müslim 1599a’daki öğüt, her belirsizliğin teknik olarak kesin haram olması şeklinde sunulmamıştır.

Nesâî, es-Sünen, Taksîru’s-salât, no.1456; Âişe’nin yolculuğu. Kaynağı aç

Dârimî, es-Sünen, Büyû‘2, no.2561; Arapça kaynak birimi ve kısa yayımlanmış Türkçe: Hadislerle İslâm, I, s. 436, dipnot 42. Kaynağı aç

Fahrettin Atar, “Sefer”, TDV İslâm Ansiklopedisi,36(2009),294–298. Kaynağı aç

Halit Ünal, “Cem‘”, TDV İslâm Ansiklopedisi,7(1993),277–278. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hadis”, âhâd ve şâz açıklamaları. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi?”,12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Namazlar cem edilmek (birleştirilmek) suretiyle kılınabilir mi?”,12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını nasıl kılar?”,12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Evli bir kadın kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi?”,12.07.2017. Kaynağı aç

Kral Suud Üniversitesi Kur’an metni; Nisâ 4/43,101,103; Mâide 5/2; Mü’min 40/16; İnşirâh 94/6; Nasr 110/1–3. Her ayetin doğrudan bağlantısı kendi dipnotundadır. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç